憲法主題整理：人格權、隱私權與遷徙自由

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：人格權、隱私權、遷徙自由、一般行為自由、原住民文化權、身分認同權、跟追行為
> 題數：11 題

壹、遷徙自由

一、遷徙自由之保障範圍（113年第3題）

有關遷徙自由，下列敘述何者錯誤？

(A) 於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回我國，無待許可
(B) 僑居國外具有中華民國國籍之國民若非於臺灣地區設有住所而有戶籍，仍應適用相關法律之規定，始得返國
(C) 大陸地區人民進入臺灣地區設有限制，係法律特別規定，應符合憲法增修條文第11條之意旨
(D) 香港澳門地區人民進入臺灣地區之限制，係比照外國人，適用入出國及移民法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	有戶籍之國民享有完整之遷徙自由，**得隨時返回我國**，無須申請許可（釋字第558號）。
(B)	☑ 正確	無戶籍之國民（如僑居國外者），其入國雖受憲法保障，但仍須**依相關法律規定**辦理（釋字第558號、入出國及移民法）。
(C)	☑ 正確	大陸地區人民進入臺灣地區之限制，依憲法增修條文第11條（兩岸關係），由法律為特別規定（臺灣地區與大陸地區人

		民關係條例）。
(D)	❌ 錯誤（本題答案）	香港澳門地區人民之入境並**非比照外國人適用入出國及移民法**，而是適用**香港澳門關係條例**之特別規定，與外國人及大陸地區人民均有不同之法律規範。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **入境法制之分類**：
>
> 1. **有戶籍國民**：自由入出境（釋字第558號）
> 2. **無戶籍國民**：須依法申請許可
> 3. **外國人**：適用入出國及移民法
> 4. **大陸地區人民**：適用兩岸人民關係條例
> 5. **港澳人民**：適用**香港澳門關係條例**（非比照外國人）

二、遷徙自由之保護範圍（111年第5題）

下列何者非屬憲法居住及遷徙自由之保障範圍？

(A) 人民有設定住、居所之自由
(B) 國民有任意移居或旅行各地，包括入出國境之自由
(C) 人民有於其居住處所營私人生活不受干預之自由
(D) 外國人進入國境之自由

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	居住自由包括人民**設定住所及居所**之自由，此為遷徙自由之基本內涵。
		國民之遷徙自由包括**任意旅行**

(B)	☑ 正確	**各地**及**入出國境**之自由（釋字第558號）。
(C)	☑ 正確	居住自由保障人民於其住居所內營私人生活**不受干預**之權利（居住安寧權）。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	**外國人入境之自由**不在憲法居住及遷徙自由之保障範圍內。各國對外國人之入境享有主權裁量權，外國人無主張入境之憲法上權利。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 遷徙自由保障**本國國民**之入出境自由
> - **外國人無入境之基本權**，但其出境自由及在國內之遷徙自由仍受適當保障
> - 居住自由包含**住居所之安寧**不受干預

三、遷徙自由之限制（110年第4題）

依司法院大法官解釋意旨，下列何法律規定涉及憲法第10條遷徙自由之限制？

(A) 汽車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試之檢定者，得吊銷其駕駛執照
(B) 無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，得處罰鍰或申誡
(C) 被繼承人在臺灣地區之遺產，由出生於大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新臺幣200萬元
(D) 臺灣地區無戶籍國民入國應申請許可

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	吊銷駕照限制的是**駕駛行為**，屬一般行為自由之限制，不涉及遷徙自由。人民仍可以其他

		方式移動。
(B)	❌ 錯誤	禁止跟追行為涉及**隱私權**及被跟追者之人身安全，非遷徙自由之限制。
(C)	❌ 錯誤	繼承財產總額之限制涉及**財產權**，非遷徙自由之限制。
(D)	☑ 正確（本題答案）	釋字第558號指出，要求**無戶籍國民入國須申請許可**，係對其遷徙自由（入出國境自由）之限制。此限制雖涉及遷徙自由，但基於國家安全等考量尚屬合憲。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第558號：
>
> - 有戶籍國民：入出境**不須許可**
> - 無戶籍國民：入國須申請許可，屬**遷徙自由之限制**
> - 注意區分：吊銷駕照 ≠ 限制遷徙自由（釋字第699號認為屬一般行為自由）

四、釋字第558號與入境權（108年第4題）

依司法院釋字第558號解釋意旨，中華民國國民具備下列何項要件者，不得禁止入境？

(A) 在臺灣地區出生
(B) 在臺灣地區置產
(C) 父母均為中華民國國籍
(D) 在臺灣地區設有住所而有戶籍

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
		僅因在臺灣地區出生，不必然

(A)	❌ 錯誤	具有戶籍。釋字第558號以**有無戶籍**為區分標準，而非出生地。
(B)	❌ 錯誤	在臺灣置產與是否具有戶籍無關，**非入境權之判斷標準**。
(C)	❌ 錯誤	父母國籍僅影響國籍之取得，並非釋字第558號所稱不得禁止入境之要件。
(D)	☑ 正確（本題答案）	釋字第558號明確指出，在臺灣地區**設有住所而有戶籍**之國民，享有完整之遷徙自由，得隨時返回我國，**不得禁止入境**，無待許可。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第558號之核心區分：
>
> - **有戶籍國民**：得隨時入出境，**不得禁止**
> - **無戶籍國民**：入國須申請許可，屬遷徙自由之限制
> - 判斷標準：**有無戶籍**（非出生地、置產、父母國籍）

貳、人格權

一、未成年人之人格權（113年第11題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於未成年人之人格權，下列敘述何者錯誤？

(A) 受概括基本權之保障，屬具憲法位階之權利
(B) 公權力措施涉及未成年人之人格權時，應以維護未成年人之最佳利益為依歸
(C) 家事非訟程序中，為尊重未成年人之人格獨立與主體性，法院應踐行給予陳述意見機會之正當法律程序
(D) 公權力措施涉及未成年人與父母意見不一致時，本於人格權之保障，概以未成年人意願為優先

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	未成年人之人格權受憲法§22**概括基本權**之保障，具有憲法位階。
(B)	☑ 正確	涉及未成年人之公權力措施，應以**兒童最佳利益原則**（best interests of the child）為依歸，此為兒童權利公約之核心原則。
(C)	☑ 正確	家事非訟程序中，應給予未成年人**陳述意見之機會**，以尊重其人格獨立與主體性，屬正當法律程序之要求。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	「概以未成年人意願為優先」之說法過於絕對。雖應尊重未成年人之意願，但仍須綜合考量其**最佳利益**，而非一概以其意願為優先。父母之親權、未成年人之身心發展狀況等均為考量因素。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 未成年人為**獨立之基本權主體**，享有人格權
> - 公權力措施以**最佳利益原則**為依歸
> - 未成年人之意願應予尊重，但**非一概優先**
> - 家事程序應確保未成年人有陳述意見之機會

二、人格權之保障（110年第10題）

臺北市政府若依法律規定公告「臺北市政府員工性騷擾防治辦法」，此一辦法係在保障下列何種憲法上權利？

(A) 地方自治權
(B) 契約自由
(C) 人格權
(D) 財產權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	性騷擾防治辦法之目的非在保障地方自治權，而是保障員工之人格尊嚴。
(B)	❌ 錯誤	性騷擾防治與契約自由無直接關聯。
(C)	☑ 正確（本題答案）	性騷擾防治係為保障人民之**人格權**，包括人格尊嚴、身體自主權及免於性騷擾之自由。人格權為憲法§22所保障之基本權利。
(D)	❌ 錯誤	性騷擾防治與財產權保障無關。

[!NOTE]
重點整理

- 性騷擾防治保障之基本權：**人格權**（憲法§22）
- 人格權之內涵：人格尊嚴、身體自主、姓名權、肖像權、名譽權等
- 國家對人格權負有**保護義務**，應以法律制度防止侵害

三、原住民身分認同權（111年第13題）

依憲法法庭裁判意旨，關於憲法保障原住民身分認同權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 原住民身分原則上係依自我認同原則
(B) 原住民之身分認同權受憲法第22條保障
(C) 原住民之身分認同乃人格權保護特定人身分之範疇
(D) 原住民之身分認同繫於原住民族之姓氏

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	原住民身分之取得原則上係基於**自我認同原則**（self-identification），即個人主觀上認同自己為原住民族成員。
(B)	☑ 正確	原住民身分認同權受**憲法§22**概括基本權之保障（111年憲判字第4號）。
(C)	☑ 正確	身分認同屬**人格權**保護之範疇，尤其涉及特定族群身分之確認與歸屬。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	111年憲判字第4號指出，原住民身分之認同**不應僅繫於姓氏**。將身分認同完全繫於是否從具原住民身分之父或母之姓，過度限制身分認同權。

[!NOTE]
重點整理
111年憲判字第4號：

- 原住民身分認同權：**憲法§22** + **人格權**
- 以**自我認同原則**為核心
- 不得僅以**姓氏**作為身分認同之唯一要件

參、原住民族權利

一、原住民族傳統文化權利（112年第11題）

依據司法院解釋，關於原住民族傳統文化權利之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 受憲法增修條文之明文肯認，國家有保障、扶助，並促其發展之義務
(B) 屬原住民族之集體權，身為成員之個別原住民，並不享有依循傳統文化生活之獨立的憲法上權利
(C) 國家法律若對原住民族傳統文化權利有保護不足之處，國家應負有積極修法之義務
(D) 原住民族傳統文化權利若與生態環境之保護產生衝突時，國家應為妥適調和，必要時非不得限制原住民族傳統文化權之行使

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法增修條文第10條第11、12項明定國家應保障原住民族之地位及政治參與，並對其文化予以保障扶助。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	原住民族傳統文化權利**既為集體權，亦為個人權利**。個別原住民依循傳統文化生活之權利，亦具有**獨立之憲法上權利**之地位，不僅限於集體權（釋字第803號）。
(C)	☑ 正確	國家對原住民族傳統文化權利負有**保護義務**，若法律保護不足，應積極修法以落實保障。
(D)	☑ 正確	原住民族文化權與環境保護之衝突，國家應為**妥適調和**，必要時得依比例原則限制文化權之行使。

[!NOTE]
重點整理
釋字第803號（原住民狩獵案）：

- 原住民族文化權：**兼具集體權與個人權利**
- 個別原住民依循傳統文化生活之權利具有**獨立憲法地位**
- 國家負有保護義務，法律保護不足應修法
- 與環境保護衝突時應**妥適調和**

肆、隱私權與一般行為自由

一、隱私權之保障（110年第9題）

依司法院大法官解釋意旨，有關隱私權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 為保障個人日常私密領域免於他人侵擾，隱私權為絕對不可限制之基本權利
(B) 隱私權為憲法第22條之人民其他自由權利
(C) 資訊隱私權保障人民自主決定是否揭露其個人資料
(D) 資訊隱私權保障人民對其個人資料之使用有知悉與控制權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	隱私權**並非絕對不可限制**之基本權利。隱私權得依憲法§23以法律為必要之限制，例如犯罪偵查之搜索、個人資料之合法蒐集等。
(B)	☑ 正確	隱私權為憲法§22所保障之**概括基本權**（釋字第585、603號）。
(C)	☑ 正確	資訊隱私權（informational privacy）保障人民**自主決定是否揭露**其個人資料、揭露之對象

		及範圍（釋字第603號）。
(D)	☑ 正確	資訊隱私權保障人民對其個人資料之**使用有知悉及控制權**，包括資料之蒐集、處理、利用等（釋字第603號）。

[!NOTE]
重點整理
釋字第603號（指紋案）：

- 隱私權：憲法§22之概括基本權
- **資訊隱私權**（資訊自決權）：保障人民就其個人資料享有**自主決定**之權利
- 隱私權**非絕對保障**，得依法限制
- 「知悉權」：知道誰蒐集了什麼資料
- 「控制權」：決定是否揭露及揭露範圍

二、一般行為自由（111年第12題）

依司法院大法官解釋意旨，道路交通管理處罰條例規定之吊銷駕照規定，係限制何種基本權利？

(A) 遊行自由
(B) 一般行為自由
(C) 遷徙自由
(D) 人身自由

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	吊銷駕照與遊行自由無關。
(B)	☑ 正確（本題答案）	釋字第699號認為，吊銷駕照係限制人民之**一般行為自由**（駕車之自由），屬憲法§22保障之概括性權利。
		吊銷駕照僅限制駕車行為，人

(C)	❌ 錯誤	民仍得以其他方式移動，**非限制遷徙自由**。
(D)	❌ 錯誤	吊銷駕照不涉及人身之拘束，**非限制人身自由**。

[!NOTE]
重點整理
釋字第699號（吊銷駕照）：

- 吊銷駕照 = 限制**一般行為自由**（§22）
- ≠ 遷徙自由（人民仍可自由移動）
- ≠ 人身自由（未拘束人身）
- 一般行為自由為憲法§22之**概括性權利**

三、跟追行為與隱私人格權（109年第11題）

依司法院大法官解釋，社會秩序維護法規定，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，處新臺幣參千元以下罰鍰或申誡，所保護被跟追人之自由權利，不包括下列何者？

(A) 行動自由
(B) 免於身心傷害之身體權
(C) 新聞採訪自由
(D) 個人資料之自主權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌（有包括）	被跟追者之**行動自由**受到侵擾，因跟追行為使其行動受到壓迫與不安，屬於本條所保護之權利。
(B)	❌（有包括）	跟追行為可能造成被跟追者**身心之傷害**（如恐懼、焦慮），其身體權屬於本條保護之範圍。

(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第689號指出，本條保護之客體為**被跟追者**之自由權利，**新聞採訪自由係屬於跟追者（記者）之權利**，非本條所保護之被跟追人之自由權利。本條係對新聞採訪自由之**限制**，而非保護。
(D)	✗（有包括）	跟追行為可能探知被跟追者之行蹤、生活作息等**個人資料**，侵害其**資訊自主權**，屬於本條保護息之範圍。

[!NOTE]
重點整理
釋字第689號（跟追行為）：

- **保護客體**：被跟追者之行動自由、身體權、資訊自主權、隱私權
- **非保護客體**：新聞採訪自由（屬於跟追者之權利）
- 本條係對新聞採訪自由之**限制**，而非保護
- 區分「被跟追者之權利」與「跟追者之權利」之不同

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題
最後更新： 2026-06-19